CÓDIGO DE ÉTICA

DEL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES

ÍNDICE

Introducción

Capítulo I. PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo II. RESPONSABILIDADES, DEBERES Y PROHIBICIONES

-Sección I: respecto de las personas con discapacidad
-Sección II: respecto de los colegas y otros profesionales
-Sección III: respecto con la profesión y la comunidad
-Sección IV: respecto del Colegio de Profesionales de la Educación especial

Capítulo III. SANCIONES

Capítulo IV. DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA.

Conclusión.

INTRODUCCIÓN

La Modalidad Educación Especial es la encargada de asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo argentino y se rige por el principio de inclusión educativa, según el Art. 11, inc. n) de la Ley de Educación Nacional N 26.206 (LEN)

Tiene como fin generar políticas educativas en acuerdo con los referentes jurisdiccionales, que fortalezcan la cultura inclusiva al interior del sistema educativo, partiendo del modelo social de la discapacidad que plantea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad basado en principios de igualdad y no discriminación, para contribuir a eliminar las barreras que las personas con discapacidad encuentran a la hora de acceder y participar en las distintas propuestas que el sistema educativo ofrece.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado con el objetivo de regular conductas y deberes del profesional de la educación especial, se elabora este código de Ética, para proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Además, se busca persuadir a un accionar responsable del profesional para que cumpla con sus obligaciones éticas de proteger la integridad de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos de intervención, teniendo una mirada de colaboración hacia la comunidad en general.

El colegio tiene como función primordial regular el ejercicio de los profesionales en educación especial, (entiéndase profesores de educación especial, Profesores de educación diferenciada, Licenciados en Educación Especial) en todos sus niveles y en el marco de sus incumbencias profesionales, basados en los principios de integridad, ética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad.

Asimismo, debe considerarse el Estatuto de nuestra Colegiatura que dispone lo siguiente: en la **Sección IV. Del Tribunal de Ética y Disciplina y el Régimen Disciplinario el** Artículo 34 dice: *"Tribunal de Ética y Disciplina. El Tribunal de Ética y Disciplina es el órgano con facultades exclusivas y excluyentes para juzgar y sancionar la conducta de los matriculados para cuando la misma configure una infracción de la ética profesional.";* el art. 35 por su parte establece: "*Artículo 35. Procedimiento. El Tribunal de Ética y Disciplina debe proceder en su actuación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y el Código de ética.";* finalmente, el art. 36 prevé: *"Artículo 36. Régimen Disciplinario. Las faltas a la ética profesional, el procedimiento disciplinario, las sanciones aplicables y la purga de estas serán reglamentadas en el Código de Ética de esta Colegiatura, en concordancia con las disposiciones de la Ley."*

Es así como, dichos artículos habilitan la regulación de los diversos aspectos que hacen a la moral y ética de la profesión de acuerdo a lo descrito en cada capítulo,

priorizando los principios de integridad, ética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad evitando estigmatizaciones y discriminaciones.

La educación especial es la modalidad de la educación que brinda un servicio de acompañamiento, fortalecimiento y capacitación a las personas con discapacidad (PCD), en situación de vulnerabilidad, ó con problemas de aprendizaje y a sus familias con el propósito de lograr el máximo desarrollo de sus capacidades.

La educación especial se enfoca en brindar apoyos y recursos según la singularidad de cada persona. El objetivo principal es promover la inclusión, la autonomía y la participación de las PCD en la sociedad.

La modalidad es transversal a todos los niveles del Sistema Educativo argentino:

- Educación Inicial.
- Educación Primaria.
- Educación Secundaria.
- Educación Terciaria-Superior/Universitaria.

Sobre el ámbito de trabajo es importante remarcar que un profesional de la educación especial en la actualidad ha ampliado su campo laboral, ya que puede desarrollar su profesión en varios ámbitos, tales como organismos del Estado relacionados con la discapacidad, organizaciones no gubernamentales o emprendimientos privados relacionados con lograr la participación de Personas con Discapacidad (PCD) en actividades recreativas, deportivas, artísticas, laborales, etc.

Es por ello, que el presente Código de ética tiene como objetivo regular y evaluar el ejercicio profesional de los Profesores y/o Licenciados en educación especial matriculados en la provincia de Misiones, tanto en el ámbito público como en el privado, a fin de que se respeten las disposiciones legales en beneficio de la sociedad en su conjunto y a su vez garantizar al matriculado un procedimiento justo, que respete el debido proceso y su derecho de defensa. Las normas aquí señaladas no agotan todas las posibilidades que puedan surgir con motivo del ejercicio profesional.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. - Ámbito de aplicación. Las normas éticas establecidas en el presente Código son de aplicación en todo el territorio de la Provincia de Misiones, debiendo ser observadas y aplicadas obligatoriamente por todos los matriculados del Colegio de Profesionales de Educación Especial, independientemente del ámbito en el que se desempeñe.

Artículo 2°. - Fuentes. Los casos que este Código prevén deben ser resueltos por las normas establecidas en el presente, el Estatuto y la Ley I N° 177. Asimismo, será de aplicación supletoria la Ley I N° 89.

Artículo 3°. - Obligatoriedad. El Colegio de Profesionales de Educación Especial de la Provincia de Misiones y los/as matriculados/as deben respetar las disposiciones contenidas en este Código de Ética.
El Código de Ética se presume conocido por todos/as los/as matriculados/as, no pudiendo alegarse lo contrario.

CAPÍTULO II. RESPONSABILIDADES, DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 4°. - Conducta a Observar. El matriculado/a debe ajustar su ejercicio profesional a las normas establecidas en este Código, la Ley I N° 177 y el Estatuto, considerando el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Toda conducta violatoria a los textos normativos señalados será sancionada de acuerdo al régimen disciplinario regulado, independientemente de la responsabilidad civil y/o penal que le pudiere caber al matriculado/a.

Artículo 5°. - Ejercicio de la profesión. El/ la matriculado/a debe ejercer la profesión teniendo como base lineamientos teóricos y prácticos validados científicamente, que permitan al profesional de la Educación especial aplicar técnicas, herramientas e instrumentos en el campo laboral.

Artículo 6°. - protección de la profesión. El/la matriculado/a tiene la obligación de contribuir por todos los medios posibles a mantener y fortalecer el prestigio y la jerarquización profesional.

Artículo 7°. - Formación y actualización. En su ejercicio profesional el/la matriculado/a podrá realizar aquellas capacitaciones tendientes a su formación y actualización en educación especial dentro de las normativas vigentes en el

campo educativo y de salud, tanto públicos como privados, promoviendo la convivencia e inclusión social de las PCD.

Artículo 8°. - confidencialidad de la información. El matriculado/a deberá guardar estricta reserva de la información que conociere con motivo de su desempeño profesional, garantizando la confidencialidad frente a terceros de los datos, archivos y conocimientos obtenidos durante el ejercicio profesional dentro de las instituciones educativas y de salud, tanto públicas como privadas. Esto incluye datos personales de alumnos, legajos, historias clínicas e informes.

Artículo 9°. - Reproducción de imágenes, fotografías y videos. Asimismo, no podrá divulgar o difundir imágenes, fotografías y videos en los diferentes entornos virtuales, en reuniones o jornadas institucionales (públicas o privadas) sin contar con el consentimiento expreso de los interesados.

Artículo 10°. - Consentimiento informado. En todos los casos de atención el matriculado deberá solicitar por escrito el consentimiento informado del paciente-alumno de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.

Asimismo, deberá contar con el consentimiento informado escrito para utilizar datos, información e imágenes en investigaciones, congresos, jornadas y exposiciones públicas de experiencias, estudios de casos e informes de los estudiantes, pacientes o equipos de trabajo. El consentimiento debe aclarar qué tipo de información o recurso se utilizará y se regirá por las disposiciones legales vigentes en la materia.

Artículo 11°. - Relación con el alumno-paciente. El/la matriculado/a debe mantener una relación adecuada con el paciente-alumno y familiares, evitando relaciones que excedan el ámbito estrictamente profesional.

Artículo 12°. - Violencia. Está prohibido para el matriculado/a realizar conductas contrarias a la moral y a las buenas costumbres, considerándose graves el ejercicio de violencia cualquiera sea su modalidad, sobre alumnos, pacientes y familiares.

Artículo 13°. - Relaciones sexuales. El/la matriculado/a deberá abstenerse de mantener relaciones de carácter sexual con alumnos-pacientes, entendiéndose tal como grave a la ética profesional.

Artículo 14°. - Publicidad y propaganda. Se instituye con carácter general que toda actividad del profesional en Educación Especial que trascienda el específico ejercicio profesional y que alcance el conocimiento de terceros a través de cualquier medio, deberá realizarse teniendo en cuenta la discreción y responsabilidad.

Asimismo, al ofrecer al público sus servicios debe indicar su nombre y apellido, título universitario, número de matrícula y domicilio de su consultorio habilitado. También podrá incluir sus títulos científicos o universitarios; cargos hospitalarios o educativos, o cargos docentes que desempeñe, debiendo especificar en este caso la cátedra de designación; días y horario de atención y cualquier otro tipo de referencia que defina con claridad su ámbito de atención profesional. En todos los casos el/a matriculado/a deberá garantizar la veracidad de los datos consignados en los medios de publicidad, propaganda, cartelería, tarjetas personales, etc.

Está prohibido publicitar actividades profesionales gratuitas o que no respeten los mínimos sugeridos por el Colegio.

Sección I.- Respecto de las personas con Discapacidad

Artículo 15°. - Discriminación. Evitar todo tipo de discriminación con motivo de la religión profesada, ideologías políticas, preferencias sexuales, condiciones económicas, costumbres, raza, clases o estratos sociales, etc.

Sección II.- Respecto de los colegas y otros profesionales

Artículo 16°. **Trato.** Tratar con respeto y consideración a los colegas, tanto en el plano científico como en el profesional, independientemente de las distintas escuelas, corrientes, y/o métodos en su trabajo.

Artículo 17°. Desempeño laboral. Evitar el desempeño de funciones y/o roles incompatibles que puedan derivar en conflictos de intereses o redundar en beneficios personales. Especialmente, deberá abstenerse de realizar subcontrataciones de terceros o cualquier otra modalidad de persona interpuesta para el ejercicio profesional propio.

Artículo 18°. - Delegación de competencias. No podrán delegarse competencias profesionales en terceros.

Artículo 19°. - Relaciones interpersonales. Se ejercerá la profesión siempre desde el máximo respeto a los colegas y demás profesionales que trabajen en el ámbito de la Educación Especial, promoviendo el trabajo colaborativo, solidario y decoroso en todos los ámbitos, con miras al beneficio máximo del alumno/persona con discapacidad.

Artículo 20°. - Proyectos pedagógicos y diseño de configuraciones de apoyo. En la elaboración de los Proyectos Pedagógicos Individuales y diseño de configuraciones de apoyo, se observará el trabajo interdisciplinario y en conjunto con las instituciones educativas, ya sea de gestión pública o privada.

Artículo 21°. - Protección del honor. - El/la matriculado/a deberá abstenerse de afectar el buen nombre y reputación de otro colega mediante conductas injuriosas o difamatorias, en forma directa o indirecta, en el ámbito profesional.

Sección III.- Respecto de la profesión y la Comunidad.

Artículo 22°. - Consideraciones sociales. En su ejercicio profesional el/la matriculado/a deberá ponderar:

a) Que la profesión tiene un encuadre de servicio a la sociedad en su conjunto, promoviendo el bienestar y autonomía de las PCD.

b) No ejecutar actividades profesionales que signifiquen un perjuicio para el interés social, cualquiera fuere su naturaleza.

c) No utilizar su calidad de autoridad, funcionario o empleado para obtener ventajas o beneficios personales.

d) Deberá privarse de orientar y/o captar de manera directa o indirecta a la población que concurra a instituciones públicas o privadas, de carácter asistencial o educativo, hacia su consultorio o institución particular.

Artículo 23°. - Ejercicio ilegal de la profesión. Cuando tuviere conocimiento de un supuesto del ejercicio ilegal de la educación especial podrá formular la denuncia correspondiente.

Artículo 24°. - Expresiones públicas. Expresar opiniones o comentarios referidos al ámbito profesional a través de cualquier medio de divulgación, tomando las precauciones razonables para que esas declaraciones estén basadas en la práctica y la bibliografía, manteniendo siempre su compromiso con la veracidad, el rigor científico y con cita de las fuentes permanentes.

Artículo 25°. - Apropiación de ideas. Es contrario a la Ética exponer o publicar como si fueran propias ideas, datos o información en cuya recolección no se ha intervenido sin citar claramente la fuente o autor.

Sección IV.- Respecto del Colegio de Profesionales de la Educación Especial.

Artículo 26°. - Relación con el Colegio. Las relaciones entre el/la matriculado/a y su Colegio deben basarse en los principios de respeto, responsabilidad y mutua lealtad.

Artículo 27°. - Fin común. El/la matriculado/a debe contribuir al prestigio y progreso de la profesión colaborando con el Colegio en el desarrollo de su cometido.

Artículo 28°. - Obligación de comunicar. Es obligación de todo/a matriculado/a poner en conocimiento del Colegio las faltas o anomalías cometidas por personas o instituciones en lo que atañe al ejercicio de la profesión.

Artículo 29°. - Respeto del Colegio. Los/as matriculados/as deberán abstenerse de formular públicamente opiniones que pudieran configurar calumnias e injurias en detrimento y/o menoscabo del prestigio del Colegio y sus autoridades.

CAPÍTULO III. SANCIONES

Artículo 30°. Sanciones administrativas. La sanción será fijada por el Comité de Ética según su criterio en función de la gravedad del hecho cometido, los antecedentes del profesional, la magnitud del perjuicio causado y lo previsto en la Ley I N° 177.

a) llamado de atención en privado;

b) amonestación pública;

c) multa hasta 50 veces el monto de la matrícula;

d) suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de la profesión;

e) cancelación de la matrícula.

Artículo 31°. - Registro y Publicidad. Cuando un matriculado/a resultare sancionado el Colegio registrará en su legajo personal sus antecedentes disciplinarios. Las sanciones previstas en el inc. d y e, además de su registración en el legajo, serán publicadas en el boletín oficial y en los medios institucionales.

CAPÍTULO IV. DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA.

Artículo 32°. - Régimen disciplinario. El presente régimen disciplinario se aplicará en los casos en que un/a profesional matriculado/a incurra en alguna

conducta contraria a lo establecido en este Código de Ética, el Estatuto o la Ley I N° 177.

Artículo 33°. - Denuncia de oficio o de parte interesada. La denuncia debe ser presentada ante el Consejo Directivo del Colegio pudiendo promoverse la acción de oficio o por denuncia de parte interesada.

a) Cuando la acción sea promovida de oficio, al tener conocimiento de un hecho que pueda constituir una infracción, procederá a confeccionar un acta que deberá contener: Fecha, hora, nombre y apellido de las personas intervinientes y la firma de al menos dos de los miembros del Tribunal de Ética. Si se ignoraren los datos enunciados, deberán constar aquellos que sirvan para identificarlos (nombre, apellido, indicación del documento de identidad, número de matrícula y domicilio real y constituido). Fuente de información, una relación clara y precisa del hecho; fundamentos de la acusación y elementos probatorios o indiciarios de la presunta conducta transgresora.

b) Cuando deba actuar ante una denuncia que se formule de parte interesada ésta deberá ser en forma escrita, personalmente o por mandatario, en cuyo caso deberá acompañarse el poder; en ambos casos se hará constar la identidad del denunciante y contener bajo pena de inadmisibilidad: nombre, apellido, documento de identidad, domicilio real y domicilio constituido del denunciante; una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del o los autores y/o partícipes y las pruebas que hubiere.

Artículo 34°. - Instrucción de sumario. Receptada la denuncia, el Consejo Directivo deberá conformar el sumario administrativo emitiendo dictamen fundado sobre su sustanciación. Si estimare fundada la prosecución de las actuaciones, lo actuado será remitido al Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 35°. - Hecho presuntamente delictivo. Si de los términos de la denuncia surgiera la comisión de un hecho presuntamente delictivo, el Consejo Directivo determinará la presentación de la misma a la autoridad competente según las leyes que así lo indiquen.

El procedimiento del régimen disciplinario proseguirá en las cuestiones que son de competencia del Tribunal de Ética y Disciplina.

Artículo 36°. - Conformación y notificación. Derecho de defensa. Admitida formalmente la denuncia, conformado el Tribunal de Ética y Disciplina, éste deberá notificar al denunciado/a que cuenta con el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de recibida la notificación, para que en dicho plazo tome vista de las actuaciones y ejerza su derecho de defensa. El plazo es prorrogable por única

vez por 5 (cinco) días hábiles más o por el tiempo que considere fundadamente el Tribunal cuando la parte denunciada acredite incapacidad o fuerza mayor.

La notificación deberá practicarse adjuntando copia de la denuncia y documental si la hubiere, a los domicilios denunciados o en los domicilios que tuviere registrado en el Colegio, siendo válidas las notificaciones electrónicas.

Artículo 37°. - Audiencia. Una vez presentado el descargo del denunciado/a o vencido el término otorgado, el Tribunal si lo considera pertinente podrá citar a audiencia a cualquiera de las partes en relación con los hechos denunciados, fijando fecha, hora y modalidad de la misma.

Artículo 38°. - Pruebas. El Tribunal podrá solicitar a las partes los elementos probatorios que estimen conducentes al esclarecimiento de los hechos u ordenarlas de oficio si pudiere acceder a los mismos.

Artículo 39°. - Dictamen Jurídico. El Tribunal de Ética y Disciplina previo a resolver deberá remitir las actuaciones al Asesor/a legal del Colegio para que emita Dictamen Jurídico sobre la cuestión. El dictamen del Asesor/a legal no es vinculante.

Artículo 40°. - Resolución. El Tribunal deberá emitir su decisión en un plazo de 30 días hábiles a través de una resolución fundada y motivada, la cual debe contener:

a) Nombre y apellido de los miembros del Tribunal de Ética.

b) Los datos personales del profesional acusado/a.

c) Datos profesionales del defensor si lo hubiere.

d) La enunciación del hecho que motivó la denuncia, el voto de los miembros del Tribunal sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición concisa de los motivos del hecho y derecho en que se basen, sin perjuicio de que puedan adherirse específicamente a las consideraciones y conclusiones formuladas por el miembro del Tribunal que hubiera votado en primer término.

e) Determinación precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal estime acreditado, la parte resolutiva con mención de las disposiciones aplicadas y la imposición de sanción o no.

La resolución deberá ser notificada a ambas partes.

Artículo 41°. - Vía recursiva. Las resoluciones que dicta el Tribunal de Ética quedarán firmes y ejecutoriadas en cuanto no sean oportunamente recurridas en el plazo y por la vía regulada Ley I N° 177.

Artículo 42°. - Purga de la Sanción. Transcurridos diez (10) años de la aplicación de la sanción de cancelación de la matrícula se concede al sancionado, la posibilidad de solicitar al Colegio su rehabilitación profesional previo dictamen del Tribunal de Ética y Disciplina al respecto.

CONCLUSION.

La ética es una parte fundamental de la vida profesional, ya que brinda a la colectividad colegiada un conjunto de normas que garanticen lo más posible su buena reputación, especialmente en aquellos casos en que la vida física, emocional, o social de los estudiantes/ personas con discapacidad depende del riguroso comportamiento de los profesionales.

COLEGIO DE PROFESIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE MISIONES